



PUTUSAN

Nomor 840 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TAN KIM WAH**, bertempat tinggal di KP. Pasar Minggu, RT 001, RW 011, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
2. **NY. TAN GIN NIO**, bertempat tinggal di Jalan Petak Serani, RT 009, RW 005, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Harapan Gultom, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Harapan Gultom & Rekan, berkantor di Jalan Kopi Nomor 11, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

NOTARIS DJASMIN, S.H., M.H., beralamat di Ruko Cempaka Mas, Blok J 17, Jakarta Pusat;
Termohon Kasasi;

D a n

HJ. DIANA, bertempat tinggal di Pedongkelan, RT 001/RW 013, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Administratif Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Suharta, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Endang Suharta & Rekan, berkantor di Jalan Kolonel Sugiono, Nomor 14, Duren Sawit,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat, Almarhum Tan Kim Ok, Almarhum Tan Giap Nio adalah tidak menjadi ahli waris dari Almarhum Tan Eng Tjoan dan Almarhum Tan Yo Nio;
3. Menyatakan Para Penggugat, Almarhum Tan Kim Ok dan Almarhum Tan Giap Nio adalah anak diluar kawin dari almarhum Tan Eng Tjoan dan almarhum Tan Yo Nio;
4. Menyatakan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 04/KHW/III/2006, tertanggal 10 Maret 2006 tidak sah secara hukum;
5. Membatalkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 04/KHW/III/2006 tertanggal 10 Maret 2006 dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membatalkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 04/KHW/III/2006 tertanggal 10 Maret 2006 dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa *verzet*, banding ataupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Eksepsi *error in persona*;
- B. Eksepsi *plurium litis consortium*;
- C. Eksepsi *dilatoria*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi HJ. DIANA dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi untuk bergabung dalam perkara *a quo*;
2. Menetapkan posisi Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi, Tergugat Asal menjadi Tergugat I Intervensi;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 521/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 20 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi;
2. Menyatakan Pemohon Intervensi sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor 521/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.;
3. Menyatakan pemeriksaan Perkara Nomor 521/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. dilanjutkan dengan melibatkan Pemohon Intervensi;
4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 521/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 05 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I Intervensi (Tergugat Asal) dan Tergugat II Intervensi (Pemohon Intervensi) seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 355/PDT/2021/PT.DKI., tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 167/Srt.Pdt.Kas/2021/PN.JKT.PST. Nomor 521/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2023



355/PDT/2021/PT.DKI tertanggal 20 September 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 521/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. tertanggal 2 November 2021 untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 04/KHW/III/2006 tertanggal 10 Maret 2006 tidak sah secara hukum;
4. Membatalkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 04/KHW/III/2006 tertanggal 10 Maret 2006 dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi I untuk membatalkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 04/KHW/III/2006 tertanggal 10 Maret 2006 dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Januari 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Januari 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dengan membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 04/KHW/III/2006 tanggal 10 Maret 2006;

Bahwa senyatanya Para Penggugat telah mendapatkan manfaat adanya Akta Keterangan Hak Waris tersebut dengan menggunakannya untuk melakukan balik nama atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor



614/Kembangan Selatan menjadi atas nama anak-anaknya dan kemudian mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat II/Hj. Diana;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi TAN KIM WAH, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. TAN KIM WAH**, dan **2. NY. TAN GIN NIO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2023